

감사결과 처분요구서

- 동료 폭언 등의 괴롭힘 신고 건 조사 -

2021. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 2021. 2. 17.경 「상임감사위원과의 소통 핫라인」을 통해 ‘아무런 사건이나 이유 없이 소속 동료로부터 지속·반복적인 욕설과 폭언을 당하는 등 직장 내 괴롭힘을 당하였다’는 신고가 접수되어, 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 행위자가 지속·반복적인 욕설 또는 폭언을 했는지, 그 경위는 무엇인지 등에 대해 당사자들과 주변 직원을 중심으로 사실관계를 확인하고 행위자의 발언 등이 관련 법령과 규정을 위반했는지 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 3. 4.부터 같은 해 3. 10.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2021. 4. 14. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○처	감찰	회사 규율·질서 문란	징계 (감봉)	(1)
2	●●처	감찰	회사 규율·질서 문란 직원 분리 조치	통보	1 건

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구 및 통 보

제 목 회사 규율·질서 문란

관 계 부 서 ○○처 □□부

징계 대상자 ☆직급 A(*****)

징 계 종 류 감 봉

징 계 사 유

○○처 □□부 ☆직급 A(*****)는 2018. 2. 23.부터 현재까지 ◇◇ 업무를 담당하고 있다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 ‘부패방지권익위법’이라 한다) 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면, ‘공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

그리고, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면, ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다’고 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사 직원들은 관련 법령을 준수하면서 품위를 손상하는 행위를

하여서는 아니 되며, 동료에게 폭언이나 욕설을 하는 등의 회사 규율과 질서를 문란하게 하여서는 아니 된다.

그런데, 위 사람은 같은 부서의 동료 B에게 욕설을 포함한 폭언과 신변 안전에 위협이 될 만한 발언을 2차례 이상 하면서 B에게 불안과 공포심을 주었을 뿐 아니라, B가 정신건강센터에서 심리치료를 받게 만드는 등 정상적인 직장 생활을 영위하는데 지장을 주었다.

이에 대해, 위 사람은 “B가 원인을 제공하여 순간적으로 흥분되어 한 발언이지만 잘못된 행동이었다”며 반성하고 있다. 그 원인에 대해서는 두 사람 간의 진술이 달라 확인할 수 없거나 입장 차이에 따라 달리 해석될 수도 있는 상황이지만, 설령 B가 원인을 제공했다고 하더라도 위 사람의 폭언은 동료 직원에게 해서는 아니 되는 발언임과 동시에 순간적인 분노를 다스리지 못한 채 신변 위협성 발언을 한 것은 그 당위성을 인정받을 수 없는 행위임은 분명하다.

위 폭언행위는 부패방지권익위법 제7조(공직자의 청렴의무)와 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항을 위반하면서 회사의 규율과 질서를 문란하게 한 것으로 같은 규칙 제73조(징계) 제3호(회사의 규율·질서를 문란하게 하였을 때)에 해당하여 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 따라 징계함이 타당하다.

아울러, 추가 사건 발생을 예방함과 동시에 위 사람의 폭언으로 불안해하고 있는 B의 정상적인 직장생활과 신변 안전을 위해 두 사람의 근무 장소를 물리적으로 분리시킬 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ ○○장은 2차례 이상 욕설 및 폭언을 하면서 동료 직원에게 불안과 정신적 고통을 주는 등 회사의 질서·규율을 문란하게 한 ○○처 □□부 ☆직급 A (*****)를 「인사관리규정」 제103조의3(징계처분)에 따라, ‘징계(감봉)’ 조치하시기 바랍니다. (징계)
- ❖ ○○처장은 추가 사건의 발생을 예방함과 동시에 B의 정상적인 직장생활 및 신변 안전을 위해 A의 근무지를 분리하시기 바랍니다. (통보)